

Ref. Expte. N° 9201-P-1988

San Isidro, 29 de mayo de 1989

DECRETO NUMERO: **972**

VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE el Honorable Concejo Deliberante ha dictado la Ordenanza N° 6610, que fuera promulgada por Decreto 993/89;

DECRETO REGLAMENTARIO DE LA ORDENANZA NUMERO N° 6610**DE LAS CONDICIONES GENERALES****ESPECIES:**

ARTICULO 1º.- Los árboles a colocarse en los espacios públicos se elegirán entre especies ***** predominantes en el Partido y/o autóctonas conforme lo establezca la Dirección de Parques y Paseos teniendo en cuenta las características del lugar. Se tenderá a completar, al menos cada cuadra, con ejemplares de la misma especie a fin de unificar el paisaje.

Las especies se elegirán entre las siguientes : Tilo, Jacarandá, Catalpa, Plátano y otras que a consideración vea la Dirección de Parques y Paseos.

FORMA DE COLOCACIÓN:

ARTICULO 2º.- Como norma General los árboles se colocarán distanciados 6 a 8 metros ***** retirados 2,50 m. (mínimo) de la línea de edificación (o línea municipal) y 0.60 m. (mínimo) del borde de cordón o zanja de desagüe.

No obstante serán tenidas en cuenta situaciones particulares donde no sea posible ajustarse estrictamente a estas dimensiones.

En caso de existir sobre la cuadra, o a lo largo de la calle, una línea de árboles preexistentes, se tratará de respetarla en tanto ésta no exceda los límites de seguridad establecidas.

La ubicación del primero y último árbol de la cuadra será la que determine la prolongación imaginaria de la línea de ochava hasta su intersección con el cordón de vereda. En caso de no existir cordón se establecerá que pase por una línea imaginaria ubicada a 3,50 m. de las líneas municipales respectivas.

CANTEROS U HOYOS:

ARTICULO 3º.- El sector ocupado por el árbol debe tener una superficie mínima (cantero) ***** de forma cuadrado de 0,80 m. a 1,00 m. de lado.

//....

Tendrán un cordón perimetral de cemento de 0,10 m. x 0,10 m. y se retirará como mínimo 0,30 m. de la línea de cordón y 2 m. de la línea municipal. El cantero no podrá sobresalir del cordón de vereda.

En caso de existir carpeta verde, no será necesaria la construcción de canteros.

DE LAS OBLIGACIONES

EXTRACCIÓN Y REPOSICIÓN

ARTICULO 4º.- Los proyectos de obras privadas o públicas deberán respetar dentro de las ***** posibilidades técnicas, la ubicación de los árboles preexistentes en las aceras, espacios públicos y predios privados. Cuando un árbol ubicado en la acera afecte el proyecto de construcción particular en alguna de sus partes (acceso vehicular, balcones, marquesinas, etc.) deberá demostrarse que es imposible realizar la obra sin la extracción del árbol. La Dirección de Parques y Paseos, en forma conjunta con Dirección de Ordenamiento Urbano estudiará y evaluará el caso y, si correspondiere, podrá autorizar la extracción como excepción, pero condicionada a la reposición del ejemplar extraído y entrega al Vivero Municipal de dos (2) ejemplares más de la especie y edad que determine la autoridad municipal competente para su posterior ubicación en la vía pública.

Se aplicará también la existencia de reposición anteriormente mencionada, además de las multas correspondientes, cuando se hubiere detectado la eliminación de árboles sanos en la vía pública, o extracción sin permiso previo habiendo responsable de tal acción al propietario frentista de la acera de ello ocurriera.

En caso de obras públicas (pavimentos, sendas múltiples de circulación, obras de Infraestructura, etc.) deberán arbitrase todos los medios técnicos posibles a efectos de evitar la extracción de ejemplares existentes en lugares públicos.

La forestación existente dentro de los predios particulares también debe ser conservado y en caso de ser necesario la extracción de alguna especie por razones justificables, la Autoridad de Aplicación establecerá las condiciones de reposición, debiendo como mínimo efectuarse el reemplazo dentro del mismo predio del ejemplar extraído, si ello no resultare técnicamente posible se tratará de ubicarlo en un radio próximo y como última instancia se adoptará el criterio establecido precedentemente de donación del ejemplar al Vivero Municipal.

//....

**MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN ACERAS Y SENDAS
MÚLTIPLES DE CIRCULACIÓN**

ARTICULO 5º.- Será obligación de los propietarios de los respectivos predios la
***** implantación, reposición, mantenimiento y atención de los sectores de
césped de las veredas y sendas múltiples de circulación, así como las especies forestales que
ellos contengan a fin de evitar su deterioro y conservar el paisaje urbano.

PRESENTACION DE PLANOS DE OBRAS:

ARTICULO 6º.- En todos los planos de obras privados o públicos que se presentan a
***** aprobación del Municipio deberán indicarse las especies forestales
existentes ya sea en la vía pública o dentro de los predios con el fin de verificar su
conservación.

En caso de ser necesario la extracción de alguna especie, además de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 4º de la presente, se señalará en planos la situación
y se indicará las especies a reponer de acuerdo lo establecido por la Dirección de Parques y
Paseos, y a tal fin se agregará junto con la documentación técnica una Declaración Jurada,
conforme al formulario Anexo II que se acompaña.

INCUMPLIMIENTOS:

ARTICULO 7º.- En caso de incumplimiento de las normas y reposición exigidas en la
***** presente reglamentación, el Departamento Ejecutivo por intermedio de sus
autoridades de aplicación otorgará un plazo para su cumplimiento, vencido el cual procederá
a la colocación y reposición de los ejemplares por cuenta de los propietarios.

VERIFICACIONES:

ARTICULO 8º.- En todos los casos, cuando el Departamento Ejecutivo por medio de sus
***** organismos técnicos exija la plantación deberá tenerse en cuenta la época
del año para tal acción que deberá llevarse a cabo entre los meses de mayo y agosto.

Fuera de este lapso se establecerá un compromiso con el infractor y/o
responsable de la reposición de efectuar la reposición cuando corresponda. Esta situación
será controlada por la Dirección de Parques y Paseos, elaborando a tal fin un acta que
quedará archivada en dicha Dirección para su posterior verificación.

Ref. Expte. N° 9201-P-1988

//....

ARTICULO 9º.- La solicitud de extracción -Formulario Anexo I- se presentará ante la ***** Dirección de Parques y Paseos, y en caso de ser necesario se acompañará de un plano de obra a realizar. Esta Dirección se expedirá en un plazo de 72 horas de recibido el formulario.

Si la solicitud debe tratarse en forma conjunta con la Dirección de Ordenamiento Urbano, por la naturaleza de la misma, dicho plazo podrá extenderse otras 72 horas.

ARTICULO 10º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-